



ENTREVISTA EXCLUSIVA

Gláucio Araújo de Oliveira

Procurador-Geral do Trabalho

TERÇA,
10/02 às 10h00

INSCREVER EMPRESA

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do CARF](#) **Direto do Carf** PRO

Câmara Superior admite retroatividade do conceito de praça como município para IPI

Equipe JOTA PRO Tributos

03/02/2026 | 20:42

Você vai ver por aqui: [IPI](#) | [Stock options](#) | [Ágio](#)**Colegiado:** 3ª Turma da Câmara Superior**Processo:** 13370.722417/2020-12**Partes:** Fazenda Nacional e Action Technology Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda**Relatora:** Tatiana Josefovicz Belisário

Por voto de qualidade, o colegiado admitiu a aplicação retroativa da Lei 14.395/2022, que define, para fins de cobrança de IPI, que o conceito de “praça” corresponde ao município onde está localizado o remetente da mercadoria. Prevaleceu o entendimento de que a norma tem caráter interpretativo e, por isso, não promoveu alteração normativa, apenas explicitou o conceito de “praça”.

Até então, a turma vinha decidindo de forma desfavorável aos contribuintes, por maioria de votos, ao afastar a aplicação retroativa da lei sob o argumento de que a norma não teria caráter interpretativo, uma vez que a expressão “passa a vigorar” indicaria alteração do conceito anteriormente adotado. No novo julgamento, a conselheira Denise Madalena Green alterou seu posicionamento, fazendo com que o placar, antes em 5 a 3, ficasse empatado.

No caso analisado em 29 de janeiro, a relatora, conselheira Tatiana Belisário, ressaltou que a Lei 14.395/2022 possui caráter interpretativo e foi editada para pacificar uma controvérsia existente, inclusive no próprio Carf. Para ela, afastar a aplicação retroativa equivaleria, na prática, à declaração de inconstitucionalidade da norma, o que é vedado no contencioso administrativo. Por conta disso, a julgadora entendeu que a definição legal, que vincula “praça” ao município do remetente, deve alcançar fatos anteriores à sua vigência.

Votaram a favor do contribuinte, além de Green e a relatora, o presidente da turma, Régis Holanda, e o conselheiro Alexandre Freitas Costa, ambos pelas conclusões. Costa entendeu que o conceito de “praça” sempre correspondeu ao município e que a lei não alterou esse entendimento, e Holanda limitou seu voto ao fundamento de que a norma é interpretativa e, por isso, seus efeitos retroagem.

Além disso, destacou que, se o legislador quisesse alterar o conceito, teria promovido nova redação à legislação do IPI, o que não ocorreu.

O auto de infração tratou de cobrança de IPI por suposto descumprimento das regras do Valor Tributável Mínimo (VTM) nas saídas de produtos para empresa considerada interdependente. Segundo o fisco, as mercadorias teriam sido comercializadas por valores inferiores ao preço corrente no mercado da praça do remetente, com base nos preços de revenda praticados pela distribuidora interdependente a terceiros. A empresa já havia tido decisão favorável na 1ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção.

Pedido de vista suspende discussão sobre stock options para sócios

Colegiado: 1ª Turma da 4ª Câmara da 2ª Seção

Processo: 16327.720722/2024-17

Partes: Itaú Unibanco S.A e Fazenda Nacional

Relator: José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro

Um pedido de vista suspendeu a discussão sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos em 2019 pelo Itaú Unibanco S.A por meio de um programa de stock options para sócios. O processo também analisa a possibilidade de tributação de pagamentos via programa de Performance Diferenciada (PD), que é a parte do programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) cujos pagamentos são feitos por meio de ações.

De acordo com a defesa da contribuinte, feita pelo advogado Ricardo Krakowiak, do Krakowiak Advogados, o programa de stock options para sócios é um plano de ações “muito mais aprimorado”, um “contrato de risco mercantil” e um mecanismo “de retenção de pessoas no longo prazo”.

O programa está disponível para uma parcela dos sócios que têm acesso ao plano de ações. O grupo tem o direito de comprar ações do Itaú com parte de sua Participação Direta nos Resultados sob a condição de mantê-las indisponíveis por períodos de 3 ou 5 anos. Decorridos os prazos, eles recebem parte das ações adquiridas e parte de frações de ações bônus. Só é possível ter acesso ao total de ações após 8 anos. A quantidade de ativos que terá acesso caso saia da empresa depende do tempo em que manteve o acordo.

O PD, por sua vez, é um componente do cálculo da PLR. O mecanismo oferece a opção de receber parte do bônus em ações, pagas em três parcelas ao longo de três anos. É exclusivo para os gerentes, superintendentes e ocupantes de cargos equivalentes melhor ranqueados. Não seria um plano de stock options porque não existem condições como prazo de vesting e prazo de exercício. E estaria previsto em anexo de convenção coletiva.

Para a fiscalização, tratam-se de remuneração variável de empregados e remuneração variável de administradores, respectivamente. A Receita cobrou contribuições supostamente devidas pelos dividendos pagos aos beneficiários do primeiro mecanismo e as ações bonificadas pagas aos sócios que aderiram ao segundo. E alegou que os planos, regimentos e regulamentos do PD não teriam sido objeto de negociação entre empresa e empregados, como determina o artigo 2º da Lei 10.101/2000.

O relator, conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, votou para manter a cobrança. Ele entendeu que os valores pagos por meio do programa de sócio são pagamentos acessórios em prestação de trabalho e que o PD foi elaborado sem

cumprir os requisitos de negociação prévia. Ainda que o mecanismo esteja previsto em anexo de convenção coletiva, afirmou, a complementação dele se deu em momento posterior.

Carf não conhece caso sobre dedução de ágio gerado no exterior

Colegiado: 1ª Turma da Câmara Superior
Processo: 16561.720158/2017-31
Partes: Intercement Brasil S.A e Fazenda Nacional
Relator: Luis Henrique Marotti Toselli

Por unanimidade, o colegiado não conheceu um recurso especial da Intercement Brasil S.A e manteve uma cobrança de IRPJ e CSLL por deduções de ágio consideradas indevidas. Documento público divulgado em junho de 2025 informa que o valor discutido estava em R\$ 75 milhões, considerando o principal, multas e juros.

Estava em discussão no Carf a validade da amortização de ágio referente à compra da Companhia de Cimento Atol (Atol) e da Cia. Paraíba de Cimento Portland (Cimepar) pelo grupo português Cimpor. A subsidiária brasileira da adquirente, Cimpor Cimentos do Brasil Ltda (CCB), foi incorporada pela contribuinte em 2013.

A compra da Atol e da Cimepar pelo grupo Cimpor se deu em 1999, por meio de uma empresa espanhola que pertencia ao grupo, chamada Inversiones.

A defesa da contribuinte, realizada pelo advogado Pedro Augusto Asseis, do Pinheiro Neto Advogados, argumentou que inicialmente Atol e Cimepar seriam compradas pela Cimpor Brasil, primeira empresa do grupo no país. Isso não teria sido possível porque os vendedores exigiram que 62% do preço fosse pago em contas no exterior e a Cimpor Brasil não possuía canal de remessa.

A solução, sustentou, foi colocar em cena a Inversiones, mas isso resultou em “contaminação de capital” — quando capital estrangeiro é considerado irregular pelo Banco Central e fica bloqueado para remessa de lucro. A descontaminação se deu pela criação de uma empresa chamada Luso-Brasileira, que reconheceu o ágio da Atol e da Cimepar. Anos depois, a Luso-Brasileira foi dissolvida. Reestruturações realizadas de 2005 a 2007 resultaram na concentração de Atol, Cimepar e Cimpor Brasil na CCB.

De acordo com a fiscalização, houve a nacionalização de um ágio pago e gerado no exterior e por isso as deduções seriam indevidas. No julgamento em segunda instância no Carf, o lançamento foi mantido sob o entendimento de que a legislação não autoriza que ágio pago por sociedade estrangeira seja transferido para o Brasil via empresa veículo. A turma ordinária também destacou que a contribuinte não apresentou nenhum laudo mostrando a rentabilidade futura dos investimentos, o que justificaria o ágio pago.

Na 1ª Turma da Câmara Superior prevaleceu a posição do relator, conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Ele votou pelo não conhecimento do recurso especial porque os acórdãos apontados como paradigmas não trataram das mesmas situações discutidas no processo da Intercement Brasil.

Por voto de qualidade, o colegiado restabeleceu a multa isolada de 50% por não antecipação de estimativas. A turma ordinária havia derrubado a penalidade por entender que ela resultaria em dupla punição.

Leia mais

- [Comitê Gestor do IBS](#) começa trabalhos dia 9 com estruturação do regimento
- Receita estima para [2026 menor risco fiscal](#) com ações tributárias em oito anos
- União, estados e municípios trabalham nos [regulamentos da reforma tributária](#)



Diane Bikel
Repórter



Mateus Mello
Repórter

Últimas

MATINAL PRO

Saúde cria comitê consultivo para plataforma de pesquisa com humanos

4 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

PGFN pode pedir falência após cobrança frustrada, decide STJ

4 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:17

DIRETO DA CORTE PRO

STJ: Fazenda pode pedir falência de empresa se execução fiscal for ineficaz

3 DE FEVEREIRO DE 2026 | 20:56

DIRETO DO CARF PRO

Câmara Superior admite retroatividade do conceito de praça como município para IPI

3 DE FEVEREIRO DE 2026 | 20:42



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog